

08 · Ação de Usucapião Reivindicatória + Adjudicação Compulsória

Ajuizamento da ação principal para consolidar a propriedade em nome de Roland Feiertag

MÁXIMA	Prazo: ~45 dias após conclusão das ações 01 e 03	Responsável: Advogado principal (Ação 06) · Konder como parecerista opcional
--------	--	--

Objetivo

Consolidar juridicamente a propriedade do imóvel Silva Vale em nome de Roland Feiertag por meio de ação de usucapião extraordinária cumulada com adjudicação compulsória, com base na posse ininterrupta desde 1979 (46+ anos em 2025).

Contexto

A **Petição inicial já está pronta** (02_peticoes/01-Peticao-Usucapiao-Adjudicacao.pdf). Baseia-se no CC art. 1.238 (usucapião extraordinária · 15 anos, reduzido a 10 se moradia ou obras produtivas), CC art. 1.243 (soma das posses) e CPC art. 246 (citação por edital).

Posse iniciada em 1979 (escritura de cessão de direitos Angelina → Roland · L.3019 fls.103) — **46 anos em 2025**, muito acima do prazo legal máximo. Cadeia possessória documentalmente comprovada (escritura 1954 + escritura 1979), sem interrupção conhecida.

Depende da conclusão prévia da Ação 01 (certidões de inteiro teor), Ação 03 (autos judiciais como prova) e da contratação do advogado (Ação 06). Idealmente também das provas periciais da Ação 07.

Vara competente: Vara Cível da Comarca da Capital/RJ (Zona Norte · Cavalcanti) — provavelmente 12ª ou 13ª Vara Cível Regional de Penha ou similar. A ser confirmado pelo advogado.

Checklist operacional

■	Concluir Ação 01 (certidões de inteiro teor + procuração apostilada).
■	Concluir Ação 03 (autos judiciais como prova documental).
■	Contratar advogado principal (Ação 06).
■	Encomendar aerofotogrametria + laudo NBR (Ação 07) — sem obrigatoriedade prévia.
■	Revisar a petição pronta com o advogado contratado (customização, jurisprudência atualizada, sujeitos ativos e passivos).
■	Anexar: (a) escrituras integrais; (b) certidões de inteiro teor; (c) certidão de matrícula ou negativa (6º RGI); (d) contas de IPTU, ITR ou boletos de serviços comprovando posse mansa; (e) laudo pericial se disponível.
■	Definir polo passivo: Braminex + eventuais herdeiros de Angelina Pinho Novo + Município do RJ (caso haja litígio de faixa) + União (subsolo).
■	Ajuizar a petição inicial no PJe/TJRJ.
■	Requerer citação por edital dos ausentes/herdeiros desconhecidos.
■	Acompanhar publicações · MP em audiência (função social).

Documentos necessários

Documento	Onde está no dossiê
Petição inicial pronta	02_peticoes/01-Peticao-Usucapiao-Adjudicacao.pdf
Memorando estratégico complementar	02_peticoes/00-Memorando-Complementar.pdf

Documento	Onde está no dossiê
Escritura 1954 integral	07_escrituras_integrais/Escritura-1954-Promessa-Venda-Teixeiras-Angelina- -INTEGRAL.pdf
Escritura 1979 integral	07_escrituras_integrais/Escritura-1979-Cessao-Direitos-Angelina-Roland-IN TEGRAL.pdf
Timeline cadeia possessória	01_mapa_e_relatorio/TIMELINE_cadeia_possessoria.png
Certidões (produto da Ação 01)	07_escrituras_integrais/certidoes_inteiro_teor/
Aerofoto + NBR 14.653 (Ação 07)	01_mapa_e_relatorio/aerofoto_2026/ e /laudo_NBR_14653/

Histórico relevante

Data	Evento
09/12/1954	Teixeiras vendem a Angelina · promessa de compra e venda
18/12/1979	Angelina cede direitos a Roland · início da posse atual
1979-2026	Posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por 46+ anos
09/10/2025	Bloqueio judicial do subsolo — não afeta a superfície, mas exige defesa preventiva do direito do superficiário

Arquivos referenciados no dossiê

Referência	Localização
Memorando original	05_documentos_originais/Recuperacao-da-Gleba-da-Rua-Silva-Vale-em-C avalcanti_RJ_-Memorando-Juridico-Estrategico.pdf
Resumo Certidão 1954	05_documentos_originais/Resumo-Certidao-de-Promessa-de-Venda.pdf
Fotos escrituras	05_documentos_originais/IMG_4892.jpg, IMG_4893.jpg, IMG_4894.jpg
Mapa acoes 15 vias	04_cross_referencia/mapa_acoes_silva_vale.md

Anexos visuais

Mapa satélite atual do polígono



Timeline da cadeia possessória

